

RECURSO CÍVEL Nº 5071050-89.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** RENATA STRAUSS FIRMO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO RECEBIMENTO INTEGRAL DA VERBA OU APENAS DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO AUXÍLIO REFERENTE AO NOVO POSTO OU GRADUAÇÃO, CONFORME REGULAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5071050-89.2024.4.02.5101**510015529315 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5071050-89.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** RENATA STRAUSS FIRMO (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de ação proposta em face da União na qual a parte autora pretende o pagamento de indenização em pecúnia a título de auxílio-fardamento. O Juízo *a quo* reconheceu a prescrição do direito pleiteado e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do ar. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que a prescrição deve correr a partir da data da transferência do militar para a reserva ou licenciamento. Defende que, em razão da natureza remuneratória da verba pleiteada, deve ser aplicada a mesma regra utilizada para indenização de férias e licenças-prêmio de que a prescrição somente começa a contar a partir do desligamento em definitivo das Forças Armadas. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido vertido na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, levando em consideração a situação financeira da autora, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Em relação à prescrição, examinei os autos e conclui que as razões apresentadas pelo recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Destaco os seguintes trechos da sentença:

Decido.

Cuida-se de ação de cobrança com o objetivo de obter o pagamento integral de auxílio-fardamento devido em razão de promoção, corrigindo suposta ilegalidade na aplicação do Decreto nº 4.307/2002.

Em síntese, a autora sustenta que, em sua promoção ocorrida em agosto de 2015, deveria ter recebido o valor integral do auxílio-fardamento, correspondente a um soldo no montante de R\$ 5.967,00. No entanto, foi pago apenas o valor de R\$ 345,00, o que gerou um prejuízo financeiro de R\$ 5.622,00. Na petição inicial, ela esclarece que essa redução foi decorrente da aplicação indevida do art. 61 do Decreto nº 4.307/2002, que condicionou o pagamento integral à ausência de promoção no período de um ano entre concessões.

A autora também menciona que foi desligada das fileiras da Aeronáutica por término do seu tempo de serviço em janeiro de 2023 sem ter recebido as diferenças devidas de auxílio-fardamento.

A respeito do auxílio-fardamento, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o militar faz jus ao seu recebimento em duas situações: ao ser promovido (Anexo IV, Tabela II, letra "g") e a cada três anos na mesma graduação (Anexo IV, Tabela II, letra "h"). A referida Tabela II define que, em ambas as hipóteses, o valor a ser pago é equivalente a um soldo integral. Não há, na medida provisória, qualquer previsão de redução do valor em função do tempo decorrido entre promoções.

No entanto, o art. 61 do Decreto nº 4.307/2002 introduziu uma inovação normativa ao condicionar o pagamento integral do auxílio-fardamento à ausência de promoção no período de um ano desde o último recebimento. A partir dessa alteração, o militar promovido dentro desse intervalo receberia apenas a diferença entre o valor correspondente ao novo posto e o montante previamente pago, restringindo o direito ao benefício.

A compreensão da Turma Nacional de Uniformização - TNU quando do julgamento de representativo de controvérsia que deu origem ao Tema 212, foi de que essa previsão extrapola o poder regulamentar, pois impõe uma condição que não está prevista na norma primária e, portanto, não pode ser validamente instituída por meio de ato infralegal.

No pedido de uniformização interposto pela União Federal, a Administração Pública alegou que o art. 61 do Decreto estava em conformidade com o princípio da razoabilidade e visava preservar o erário público. No entanto, a TNU concluiu que o condicionamento temporal imposto não constitui uma mera regulamentação, mas uma verdadeira restrição de direito, o que deveria ser objeto de norma legal e não de ato infralegal. Veja-se a tese fixada:

Tema 212 da TNU: "O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002."

Desse modo, é certo que o decreto restringiu indevidamente o pagamento integral, restando aferir se a pretensão autoral está prescrita.

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato que lhes deu origem".

No presente caso, é incontroverso que a autora recebeu a diferença de soldo em agosto de 2015. Esse evento marca o início do prazo prescricional, uma vez que foi nesse momento que ocorreu a violação ao direito de receber o valor integral.

Este entendimento tem sido adotado de forma consistente pelas Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FARDAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE A UM SOLDADO, POR OCASIÃO DE SUA PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTURAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA PROMOÇÃO DA PARTE AUTORA NA CARREIRA (31/8/2016). AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 22/3/2024. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (7ª Turma Recursal - RECURSO CÍVEL Nº 5001066-97.2024.4.02.5107/RJ - Data e Hora: 5/11/2024, às 15:29:27)

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. TERMO A QUO DO LUSTRO PRESCRICIONAL INICIOU-SE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO, OU SEJA, NA DATA EM QUE PERCEBEU A VERBA INDENIZATÓRIA MENOR DO QUE ENTENDIA SER A DEVIDA. SENTENÇA QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (6ª Turma Recursal - RECURSO CÍVEL Nº 5015138-10.2024.4.02.5101/RJ - Data e Hora: 25/10/2024, às 17:6:35)

Desse modo, mesmo diante da ilegalidade do art. 61 do Decreto nº 4.307/2002, a pretensão da autora encontra-se prescrita, já que a ação foi ajuizada apenas em 2024, após o decurso do prazo de cinco anos, que se encerrou em agosto de 2020. A jurisprudência é clara ao reafirmar que o

termo inicial da prescrição, em casos de diferenças de auxílio-fardamento, é a data do pagamento parcial do benefício e não a data de licenciamento do militar.

Logo, o pedido deve ser julgado improcedente em razão da prescrição consumada, não sendo mais possível a autora exigir a diferença pleiteada.

*Pelo exposto, reconheço a prescrição e **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.*

Portanto, de rigor a declaração da prescrição do fundo de direito, consoante art. 487, II, CPC/2015.

Diferentemente do que alega a autora, não é possível a contagem da prescrição a partir da passagem para a inatividade ou licenciamento nos casos em que se pleiteia o pagamento do auxílio-fardamento ou sua complementação.

Neste sentido, o termo inicial, diferente do defendido pelo autor, no presente caso, é a data do pagamento, e não a data da passagem para a inatividade. A lógica para que o prazo prescricional se inicie com a passagem para a inatividade quando da discussão acerca da fruição de licença-especial ou fruição de férias é que até aquele momento o militar poderia gozá-las. Este é o raciocínio do STJ, como se verifica do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. POLICIAL MILITAR AINDA EM ATIVIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 126 DO CPC. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3. O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las. Concluiu o Tribunal de origem que este prazo sequer havia começado a fluir com o ajuizamento da ação em 26.06.2006, porquanto o servidor ainda estava em atividade, não havendo falar em prescrição do fundo de direito. 4. Agravo Regimental do ESTADO DA BAHIA desprovido. (AgRg no AREsp 186.993/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 20/08/2014)

A lógica não se aplica ao caso concreto, onde o autor requereu o auxílio-fardamento e teve o montante pago no valor que a União entendia como devido ainda em agosto de 2015. Já nesta data o autor sabia da decisão de aplicar o artigo 61 do Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002, tendo aí se iniciado o prazo prescricional. Como o presente feito foi distribuído apenas em 11/09/2024, mais de 9 anos depois do pagamento que alega ter sido realizado a menor, resta configurada a prescrição no presente caso.

Dessa forma, o prazo prescricional para questionar o valor pago a título de auxílio-fardamento é de cinco anos, sem exceções. No caso dos autos, o autor postula o pagamento de diferença que seria devida quanto à verba denominada auxílio-fardamento, paga em 9/2015, na importância de R\$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco), conforme evidencia a ficha financeira anexada ao Evento 1 - CHEQ6, p. 7.

A prescrição segue a regra ditada no art. 1º. do Decreto n. 20.910/32, que prevê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O entendimento do STJ, de que o termo inicial da prescrição da indenização das férias não gozadas pelo militar é a data da inativação, não se aplica na situação descrita nos autos. O militar pode usufruir das férias até o momento do seu desligamento das Forças Armadas ou computar o tempo em dobro para a inatividade. A conversão das férias em pecúnia somente é possível após a passagem do militar para reserva.

Nesse sentido, cito precedentes da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215/2010. DECRETO Nº 4.307/2002. TEMA 212 DA TNU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O militar promovido tem direito ao auxílio-fardamento em valor equivalente a um soldo vigente na data em que efetivado o pagamento, conforme previsto na MP nº 2.215-10/2001. 2. A TNU, em julgamento representativo de controvérsia (Tema 212), firmou a tese de que "o militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto nº 4.307/2002". 3. Não obstante, de acordo com o Anexo IV da Medida Provisória n. 2.215-10/01, o militar terá direito ao recebimento de um soldo a título de auxílio-fardamento A cada três anos quando permanecer no mesmo posto ou graduação. 4. Na hipótese vertente, o autor objetiva o pagamento de duas parcelas do auxílio-fardamento, vencidas em setembro de 2014 e setembro de 2017, correspondentes à promoção para 2º Tenente, ocorrida em 31/08/2014, e ao cumprimento do prazo de três anos no posto de 2º Tenente, completados em 31/08/2017. 5. O direito ao pagamento de parcelas do auxílio-fardamento surge no momento em que os requisitos para a percepção desse auxílio são cumpridos, ou seja, no caso dos autos o direito a tais parcelas surgiu em setembro de 2014 e setembro de 2017, e a partir de tais datas teve

início a contagem do prazo prescricional. 6. Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/07/2023, a pretensão do autor está fulminada pela prescrição. No mesmo sentido, o seguinte precedente da 1ª Turma Recursal do Paraná (5008606-88.2021.4.04.7002, Relator Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, julgado em 23/02/2023). 7. Recurso não provido. (5005052-59.2023.4.04.7105, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora JOANE UNFER CALDERARO, julgado em 28/06/2024)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR OU DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para postular a cobrança de auxílio-fardamento é de cinco anos a contar do pagamento a menor ou, no caso de ausência de pagamento, da data em que cumpridos os requisitos para a concessão da verba. 2. A partir da ausência de pagamento ou pagamento a menor, presume-se a negativa administrativa, sendo possível desde já exigir o pagamento do auxílio-fardamento, direito expressamente previsto na Medida Provisória nº 2.215-10/2001. 3. recurso da parte autora desprovido. (5006405-37.2023.4.04.7105, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator PAULO VIEIRA AVELINE, julgado em 28/06/2024)

No mesmo sentido já decidiu também a 3ª Turma Recursal do TRF da 4ª Região no processo nº 50091429220234047208/SC, no dia 29/08/2024.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

5071050-89.2024.4.02.5101

510015529314 .V3